

民事起诉状

(证券虚假陈述责任纠纷)

说明： 为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权益，请填写本表。 1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。 2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。 3. 本表所涉内容系针对一般证券虚假陈述责任纠纷案件，有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“✓”；您认为另有重要内容需要列明的，可以在本表尾部或者另附页填写。 特别提示★ 《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款规定：“民事诉讼应当遵循诚信原则。” 如果诉讼参加人违反上述规定，进行虚假诉讼、恶意诉讼，人民法院将视违法情形依法追究法律责任。	
当事人信息	
原告(自然人)	姓名： 性别：男☐女☐ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地(户籍所在地)： 经常居住地：
原告(法人、非法人组织)	名称： 住所地(主要办事机构所在地)： 注册地/登记地： 法定代表人/主要负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码： 类型： 有限责任公司☐股份有限公司☐上市公司☐其他企业法人☐ 事业单位☐社会团体☐基金会☐社会服务机构☐ 机关法人☐农村集体经济组织法人☐城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐合伙企业☐不具有法人资格的专业服务机构☐ 国有☐ (控股☐参股☐) 民营☐
委托诉讼代理人	有 ☐ 姓名： 单位： 职务： 联系电话： 代理权限： 一般授权☐特别授权☐ 无 ☐
送达地址(所填信息除书面特别声明更改外，适用于案件一审、二审、再审所有后续程序)及收件人、联系电话	地址： 收件人： 电话：

是否接受电子送达	☐ 方式： 短信 _____ 传真 _____ 邮箱 _____ 微信 _____ 广东法院诉讼服务网注册用的身份证号 _____ 其他 _____ ☐ 否
被告(法人、非法人组织)	名称： 住所地(主要办事机构所在地)： 注册地/登记地： 法定代表人/主要负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码： 类型： 有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐) 民营 ☐
被告(自然人)	姓名： 性别： 男 ☐ 女 ☐ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地(户籍所在地)： 经常居住地：
第三人(法人、非法人组织)	名称： 住所地(主要办事机构所在地)： 注册地/登记地： 法定代表人/主要负责人： 职务： 联系电话： 统一社会信用代码： 类型： 有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐) 民营 ☐
第三人(自然人)	姓名： 性别： 男 ☐ 女 ☐ 出生日期： 年 月 日 民族： 工作单位： 职务： 联系电话： 住所地(户籍所在地)： 经常居住地：
诉讼请求和依据	

1. 赔偿因虚假陈述导致的损失	投资差额损失元、佣金损失元、印花税损失元(人民币,下同;如外币需特别注明)
2. 是否主张连带责任	是 ☐ 责任主体及责任范围: 否 ☐
3. 是否主张实现债权的费用	是 ☐ 费用明细: 否 ☐
4. 其他请求	
5. 标的总额	
6. 请求依据	合同约定: 法律规定:
约定管辖和诉讼保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 ☐ 合同条款及内容: 无 ☐
2. 是否申请财产保全措施	保全法院: 保全时间: 已经诉前保全: 是 ☐ 否 ☐ 申请诉讼保全: 是 ☐ 否 ☐
事实和理由	
1. 被告存在虚假陈述行为的情况	具体虚假陈述行为: 虚假陈述行为实施日: 虚假陈述行为揭露日: 虚假陈述行为更正日: 虚假陈述基准日:
2. 有无监管部门的认定、处罚	有 ☐ 具体情况: 无 ☐
3. 原告交易情况	买入情况(日期、数量、单价): 卖出情况(日期、数量、单价):
4. 虚假陈述的重大性	
5. 虚假陈述与原告交易行为之间的因果关系	

6. 虚假陈述与原告损失之间的因果关系	
7. 原告损失情况	因虚假陈述所造成的投资差额损失： 佣金和印花税损失： 其他： 明细：
8. 请求发行人的控股股东、实际控制人、董监高、相关责任人员承担连带责任的情况	
9. 请求保荐机构、承销机构、律师事务所、会计师事务所等其他机构及其相关责任人员承担连带责任的情况	
10. 其他需要说明的内容(可另附页)	
11. 证据清单(可另附页)	

具状人（签字、盖章）：

日期：